

1500195-92.2018.8.26.0352

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ELISA LEONESI MALUF

Comarca: Miguelópolis

Foro: Foro de Miguelópolis

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 29/08/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Nome da Parte Ativa Seleccionada << Informação indisponível >>

Réu:

LUIS FERNANDO BARBOSA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ELISA LEONESI MALUF

Vistos.

Trata-se de manifestação do Ministério Público (fls. 386/387) pugnando pela extinção do presente feito em razão da comprovada hipossuficiência do apenado, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Miguelópolis

Foro de Miguelópolis

1ª Vara

Rua Pedro Cristino da Silva nº 1005, Miguelópolis-SP - cep 14530-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500195-92.2018.8.26.0352 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500195-92.2018.8.26.0352

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Nome da Parte Ativa Seleccionada << Informação indisponível >>

Réu:

LUIS FERNANDO BARBOSA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ELISA LEONESI MALUF

Vistos.

Trata-se de manifestação do Ministério Público (fls. 386/387) pugnando pela extinção do presente feito em razão da comprovada hipossuficiência do apenado, diante do entendimento da 3ª Seção do Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo 931-25.11.21).

É o relatório.

Razão assiste ao Parquet.

Sem embargo da respeitável posição doutrinária no sentido de que a pena pecuniária é sanção que integra o tipo penal violado - por se tratar de norma cogente e de aplicação obrigatória, de fato, quando se está diante da hipossuficiência do executado, sobretudo quando foi patrocinado pela Defensoria Pública, torna-se

desnecessariamente onerosa ao aparelho estatal a manutenção de um processo executivo que claramente está fadado ao insucesso.

Nesse sentido decidiu recentemente o E. TJSP:

"1-) Agravo em Execução Penal. Recurso ministerial. Não provimento.

2-) A multa é dívida de valor, mantém sua característica de sanção penal, todavia, se sua manutenção se deve à hipossuficiência do agravante, reforçada pelo patrocínio pela Defensoria Pública, não há outra alternativa, senão a extinção da punibilidade. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça, com mudança de posicionamento anterior.

3-) Decisão mantida." (TJSP - Agravo de Execução Penal 0006649-78.2021.8.26.0152; Relator (a): Tetsuzo Namba; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Cotia - Vara Criminal; Data do Julgamento: 03/03/2022; Data de Registro: 03/03/2022)."

A propósito, o próprio Procurador Geral de Justiça, editou a Resolução nº 1.433/2022-PGJ/CGMP, de 03 de março de 2022 que assim dispõe em seu art. 6º:

"Art. 6º. Fica acrescido o § 6º ao artigo 3º da Resolução nº 1.229/2.020-PGJ/CGMP, de 24 de setembro de 2020, com a seguinte redação: "§ 6º. Constatando que o condenado é hipossuficiente, o Promotor de Justiça deverá peticionar ao juízo da Vara de Execuções Criminais o reconhecimento judicial da hipossuficiência do condenado, tratada no tema 931 de Recursos Repetitivos do Superior Tribunal de Justiça, com a consequente extinção da pena de multa cumulativamente imposta." (AC)"

E é exatamente o que ocorre no presente caso.

Com efeito, LUIS FERNANDO BARBOSA foi assistido nos autos principais, durante toda a tramitação, pela D. Defensoria Dativa (fl. 46), o que faz presumir a carência material necessária para suportar a pena de multa que lhe foi aplicada.

Desse modo, adotando o entendimento cristalizado no Tema Repetitivo 931 do Superior Tribunal de Justiça: "Na hipótese de condenação concomitante a pena privativa de liberdade e multa, o inadimplemento da sanção pecuniária, pelo condenado que comprovar impossibilidade de fazê-lo, não obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade", JULGO EXTINTA a presente execução de pena de multa, bem como a punibilidade da pena de multa imposta ao réu, com aplicação analógica do art. 485, inciso VI cc. art. 771, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Não havendo recurso voluntário, dispensada fica a remessa necessária, tendo em vista que o valor da causa é inferior àquele estabelecido como piso mínimo no art. 496, § 3º do Código de Processo Civil.

Comunique-se ao juízo da Execução.

Ciência ao Ministério Público.

Após o trânsito em julgado, providencie a secretaria a expedição da devida certidão de honorários, arquivando-se em seguida os autos com as providências de praxe.

P.I.C.

Miguelópolis, 26 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA